

조문별 개정이유서

1. 「건강보험법 시행규칙」 일부 개정에 따른 조문 이동 반영

가. 제·개정 이유

- 고시에 규정되어 있던 건강보험 지역가입자 중 취약계층의 체납보험료 분할납부 하한액 조항이 개정 「국민건강보험법 시행규칙」 (보건복지부령 제1015호, '24.5.28.시행)으로 이동됨에 따라 이를 반영하고 관련 조문을 정비하려는 것임

< 국민건강보험법 시행규칙 제55조 제4항(2024. 05. 28. 개정) >

제55조(체납보험료 분할납부의 승인 등) ① ~ ③ (생략)

- ④ 공단은 제1항에 따라 분할납부를 신청한 자가 제3항에 해당하지 않는 경우에는 특별한 사유가 없으면 분할납부를 승인해야 한다. 이 경우 분할납부하는 횟수는 24회 이내로 정하고, 매월 납부할 금액(이하 “분할보험료”라 한다)은 해당 월별로 고지된 보험료 및 연체금 이상[제1항에 따라 분할납부를 신청한 달에 고지된 보험료가 영 제32조 제2호에 따른 월별 보험료액의 하한액에 해당하는 가입자가 보험료를 체납한 경우(직장가입자가 보수월액보험료를 체납한 경우는 제외한다)에는 해당 월별로 고지된 보험료 및 연체금의 100분의 50이상]으로 정하여 신청인에게 통보해야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(분할보험료 금액에 관한 적용례) 제55조제4항 후단의 개정규정은 이 규칙 시행 이후 최초로 체납보험료의 분할납부를 승인하는 경우부터 적용한다.

나. 제·개정 내용

- 분할납부 관련 규정 삭제 및 조문 정비
 - 삭제 : 제1조(목적) 중 ‘「국민건강보험법 시행규칙」 제55조에 따른 분할납부시 하한액에 관한 사항을 규정하고’
 - 삭제 : 제2장 건강보험료 분할납부 및 제2조(분할보험료 하한액의 예외 요건)

- 변경 : 제2장 건강보험료 분할납부를 제2조 체납처분 유예의 신청으로 변경
- 추가 및 변경 제3조(체납처분 유예의 신청) 중 유예 대상 보험료이하 괄호 ‘(「국민건강보험법」 제69조 제5항에 따른 지역가입자의 월별 보험료의 체납금액을 말한다)’ 추가 및 제2조로 변경
- 변경 : 제4조(유예 기간)을 제3조(유예 기간)로 변경
- 변경 : 제5조(연체금 징수의 예외) 중 ‘제4조에 따른 유예기간 중’을 제4조(연체금 징수의 예외) ‘체납처분 유예기간 시작일이 속하는 달부터 6개월 까지’로 변경
- 변경 : 제4장 보칙을 ‘부칙’으로 변경하고 이하 제6조(재검토기한)를 제5조(재검토기한)로 변경
- 삭제 : 부칙 중 ‘제2조는 2024년 10월 1일부터 시행한다.’

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1장 총칙 제1조(목적) 이 고시는 「국민건강보험법 시행규칙」 제55조에 따른 분할납부시 하한액에 관한 사항을 규정하고, 「국민건강보험법」 제81조와 관련하여 취약계층에 대하여 일정기간 체납처분을 유예하고 연체금을 징수하지 아니할 수 있도록 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다. 제2장 건강보험료 분할납부	제1조(목적) 이 고시는 「국민건강보험법」 제81조와 관련하여 취약계층에 대하여 일정기간 체납처분을 유예하고 연체금을 징수하지 아니할 수 있도록 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다. <삭제>

제2조(분할보험료 하한액의 예외 요건) 「국민건강보험법 시행규칙」 제55조제4항 보건복지부장관이 정하여 고시하는 요건은 분할납부 신청시 대상자의 당월 보험료가 「월별 건강보험료액의 상한과 하한에 관한 고시」 제3조의제2호 월별 보험료액의 하한인 경우를 의미한다.

제3장 체납처분 유예

제3조(체납처분 유예의 신청) ① 「긴급복지지원법」 제5조에 따른 긴급지원대상자 중 체납처분 유예 대상 보험료가 있는 자는 이 조에 따라 체납처분 유예를 신청할 수 있다. 다만, 「국민건강보험법」 제109조에 따른 외국인은 제외한다.

② (생략)

제4조(유예 기간) 체납처분 유예의 기간은 결정한 날의 다음 날부터 6개월로 하고 그 횟수는 1회로 제한한다.

제2조(체납처분 유예의 신청) ① --

-체납처분 유예 대상 보험료(「국민건강보험법」 제69조제5항에 따른 지역가입자의 월별 보험료의 체납금액을 말한다)가 있는 자는

-----.

② (현행과 같음)

제3조(유예 기간) -----

-----.

제5조(연체금 징수의 예외) 제4조에 따른 유예기간 중 월별 보험료에 대한 연체금은 「국민건강보험법」 제80조제3항 및 동법 시행규칙 제51조제5호에 따라 연체금을 징수하기 곤란한 부득이한 사유가 있는 경우로 보고 징수하지 아니한다. 다만, 「긴급복지지원법」 제15조제1항 또는 제2항에 해당되어 비용의 전부 또는 일부가 반환된 사실이 확인된 경우에는 그러하지 아니한다.

제4장 보칙

제6조(재검토기한) 보건복지부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 2024년 7월 1일부터 시행한다. 단, 제2조부터 제3조까지는 2024년 10월 1일 부터 시행한다.

제4조(연체금 징수의 예외) 체납처분 유예기간 시작일이 속하는 달부터 6개월까지 월별 보험료에 대한 연체금은 -----

-----.

제5조(재검토기한) -----

-----.

부 칙

이 고시는 발령일부터 시행한다.

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 건강보험 지역가입자 중 취약계층이 건강보험료 체납으로 인하여 압류 등 경제적 어려움이 심화될 수 있으므로 이들의 건강보험료 분할납부 시 하한액을 하향하여 보험료 납부 부담 완화

마. 그 밖의 참고사항

- 없음